

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7043/2540

นาย นิพล ผาติกุล
บริษัท อเมรกันอินเตอร์เนชชั่นแนล
แอสซัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1570

โจทก์ให้ถ้อยคำต่อจำเลยในฐานะโจทก์เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิง
ภ. อายุ 4 ปีเศษ ดังนี้ การแจ้งของโจทก์จึงเป็นการแจ้งแทนบุตรผู้เยาว์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1570 แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2536 เด็กหญิงภัชญา ผาติกุล โดยโจทก์ใน
ฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม ได้ทำสัญญาประกันชีวิตไว้กับจำเลยโดยโจทก์เป็นผู้รับ
ประโยชน์ ต่อมาระหว่างสัญญามีผลบังคับ เด็กหญิงภัชญาถึงแก่ความตายด้วยโรคไข้
เลือดออก จำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงิน 100,000 บาท ให้แก่โจทก์
ในฐานะผู้รับประโยชน์ตามข้อตกลงในสัญญาแต่จำเลยไม่ชำระ กลับมีหนังสือบอก
ล้างนิติกรรมอ้างว่าผู้เอาประกันภัยบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ขอให้บังคับ
จำเลยชำระเงิน 101,875 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจาก
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะกรรมเนื่องจากโจทก์ปิดบังไม่เปิดเผยความจริงว่าเด็กหญิงรัชญาผู้ตายมีสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์คลอดก่อนกำหนดและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นประจำตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตายทำให้จำเลยตกลงรับประกันชีวิตเด็กหญิงรัชญาไว้ หากจำเลยทราบความจริงก็จะไม่รับประกันภัย หลังจากทราบความจริงดังกล่าวจำเลยจึงบอกล้างสัญญาประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 100,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2537 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่ให้เกิน 1,875 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง การที่จำเลยฎีกาว่าในการสมัครทำประกันชีวิตรายนี้ เด็กหญิงรัชญาผู้เอาประกันอายุเพียง 4 ปีเศษ การให้ถ้อยคำตอบคำถามต้องทำโดยโจทก์ซึ่งเป็นบิดาผู้แทนโดยชอบธรรม ถือเสมือนเด็กหญิงรัชญาเป็นผู้ให้ถ้อยคำด้วยตนเอง เมื่อเป็นเท็จทำให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เฉพาะส่วนแรกที่ว่า การให้ถ้อยคำของโจทก์ในฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงรัชญา ถือเสมือนเด็กหญิงรัชญาเป็นผู้ให้ถ้อยคำด้วยตนเองนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย เพราะ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1570 คำบอกกล่าวที่ผู้ใช้อำนาจ
ปกครองแจ้งไปหรือรับแจ้งมา ให้ถือว่าเป็นคำบอกกล่าวที่บุตรได้แจ้งไปหรือรับแจ้ง
มา การแจ้งของโจทก์จึงเป็นการแจ้งแทนบุตรผู้เยาว์แล้ว ส่วนการแจ้งจะเป็นเท็จอัน
จะทำให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะหรือไม่ และจำเลยได้บอกกล่าวโดยชอบแล้ว
หรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในประเด็นแห่งคดี ซึ่งศาลอุทธรณ์
ภาค 3 ยังไม่ได้วินิจฉัยตามที่โจทก์ได้อุทธรณ์ไว้ ดังนั้น จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกา
เห็นสมควรย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยข้อเท็จจริงดังกล่าวและ
พิพากษาใหม่ตามรูปความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247
ประกอบมาตรา 240(3)

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณา
พิพากษาใหม่ตามรูปความ

(ประกาศ นุรพางกูร-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ